٢- يجوز تعدد الضامنين ، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر .

٣- لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه .

٤- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم ، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع .

٥- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه : كأنا ضامن ، أو ضمين ، أو زعيم أو نحو ذلك .

٦- لا تبرأ ذمة الضامن ، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين ، بإبراء أو قضاء .

٧- يشترط لصحته : رضا الضامن ، فإن أكره على الضمان لم يصح ، ولا يشترط رضا المضمون عنه ، ولا رضا المضمون له .

كما يشترط لصحته : أن يكون الضامن جائز التصرف ، بأن يكون : بالغاً عاقلاً رشيداً .